



Nr. 108 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung vom 21. Januar 1929, 16.30 Uhr

R 43 I/1435 , Bl. 113-119

Anwesend: Müller, Stresemann, Severing, Hilferding, Curtius, Wissell, Koch-Weser, Groener, Schätzel, v. Guérard, Dietrich; RSparKom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, v. Schubert, Zweigert, Trendelenburg; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Dorn, Sitzler; ORegR Löwenthal; RegR Schmitt; Protokoll: MinR Vogels; ORegR Wienstein.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes. (Frage wegen Doppelvorlage an den Reichstag. Reichsrat-Dr. S. Nr. 132.)
2. Entwurf eines Gesetzes über die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Vorschriften des Reichsrechts. [...]
 1. Länderansprüche gegen das Reich.
 2. a) Annahme ausländischer Orden und Ehrenzeichen.
b) Titelverleihungen in Bayern.
3. Vertretung der Reichsregierung im Ehrenausschuß für das Internationale Reit- und Fahrturnier in Köln 1929. [...]
4. Behandlung des Nachtragsetats 1928 im Haushaltsausschuß des Reichstags. [...]

[Kabinettsitzung:]

1. Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes. (Frage wegen Doppelvorlage an den Reichstag. Reichsrat-Dr. S. Nr. 132.)

[Das Kabinett wendet sich gegen eine Abänderung der Bestimmungen über die Arbeitszeit in kleinen Betrieben.]

2. Entwurf eines Gesetzes über die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Vorschriften des Reichsrechts. [...]

Das Kabinett setzte darauf die Beratung in Form einer *Ministerbesprechung* im Kreise der Minister fort.

1. Länderansprüche gegen das Reich.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug die Grundzüge der den Reichsministern mit Schreiben des Staatssekretärs in der Reichskanzlei vom 9. 1. 1929 [...] mitgeteilten systematischen Übersicht über die Auseinandersetzungsfragen finanzieller Natur zwischen

a) Reich und Bayern

b) Reich und Preußen

vor¹. Hierzu erklärte er, daß er dem Kabinett zur Zeit noch keine bestimmten Vorschläge für die Erledigung der verschiedenen Differenzpunkte machen wolle. Er beabsichtige, in allernächster Zeit mit den Ministerpräsidenten und Finanzministern der beteiligten Länder in Sonderverhandlungen einzutreten, um zu versuchen, in den strittigen Angelegenheiten weiter zu kommen. Er behalte sich vor, je nach dem Verlauf dieser Sonderverhandlungen dem Reichskabinett demnächst bestimmte Vorschläge für die Weiterbetreibung und Erledigung der Angelegenheit zu unterbreiten².

2. a) Annahme ausländischer Orden und Ehrenzeichen.

b) Titelverleihungen in Bayern.

Staatssekretär Zweigert trug den Sachverhalt vor³.

Der *Reichskanzler* teilte mit, Ministerpräsident Held habe ihm erklärt, daß er gegen eine Fühlungnahme des Reichskabinetts mit dem Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich wegen der Frage der Titelverleihungen in Bayern nichts einzuwenden habe. Dr. Held habe darauf hingewiesen, daß die Herren, denen ein Titel verliehen worden sei, auf Erfordern ein Gutachten erstatten müßten.

Der *Reichsminister des Innern* betonte, daß der Staatsgerichtshof in dieser Frage entscheiden müsse. Wegen der Frage der Rechtmäßigkeit der Annahme ausländischer Orden, Ehrenzeichen und Titel durch Deutsche solle man nach seiner Ansicht die Entscheidung des Staatsgerichtshofs für das Deutsche Reich noch nicht herbeiführen, sondern zunächst die Entscheidung bezüglich der Titelverlei-

¹ In seinem Anschreiben hierzu hatte der RFM eine „vertrauliche Behandlung“ gefordert (7.1.29; R 43 I/2334, Bl. 110 f.). In der Vorbemerkung der Aufzeichnung war ausgeführt worden: Die bayerischen Ansprüche seien vorangestellt worden, „weil von Bayern der entscheidende politische Druck ausgeht, der die Forderungen immer wieder in den Vordergrund der Erörterungen rückt und weil sie auch innerpolitisch von Bayern aus in immer stärkerem Maße benutzt werden, um eine süddeutsche Front gegen das Reich aufzubauen“ (a.a.O.). Über die Verbindung der bayerischen und der preußischen Forderungen hatte es geheißen: „Einmal bietet sachlich für bestimmte Ansprüche derselbe Ausgangspunkt Anlaß zu gemeinsamer und gleichmäßiger Behandlung. Dies gilt insbesondere, soweit beide Länder Ersatz der Schäden für nutzbares Staatseigentum verlangen, daß sie durch Abtretung infolge des Versailler Vertrags verloren haben, und soweit sie Aufwertungsansprüche wegen des Übergangs der Eisenbahnen und der Wasserstraßen auf das Reich geltend machen. Ein weiterer – politischer – Zusammenhang ist darin zu sehen, daß Preußen gefordert hat, vor Befriedigung der preußischen Aufwertungs- und Entschädigungsforderungen dürften auch die der süddeutschen Länder und damit insbesondere Bayerns nicht befriedigt werden.“ (Ebd.) Nach einem Referentenvotum von MinR Vogels betrafen die Differenzpunkte zwischen Bayern und dem Reich: 1. Schadenersatzansprüche für verlorenes nutzbares Staatseigentum und andere Kriegs- und Friedensvertragsfolgen; 2. Ansprüche wegen des Übergangs der bayerischen Staatseisenbahnen auf das Reich; 3. Entschädigungsansprüche für den Übergang der bayerischen Wasserstraßen auf das Reich; 4. Entschädigung für den Übergang der bayerischen Post auf das Reich; 5. Ansprüche wegen der Finanzgrundstücke; 6. Ansprüche aus der Biersteuer; 7. Fürsorge für die aus dem besetzten Gebiet ausgewiesenen bayerischen Beamten; die weiteren Ansprüche Bayerns bezogen sich auf die Erhöhung bereits geleisteter Spezialentschädigungen. Den bayerischen Forderungen stellte das Reich daraufhin eigene Forderungen für Spezialabrechnungen und für Sonderbewilligungen in den Reichshaushaltsplänen entgegen (R 43 I/2336, Bl. 15-17, hier: Bl. 15f). Vogels hatte die Höhe der bayerischen Forderungen mit 45 Mio RM angegeben und ihnen die preußischen mit 33,7 Mio RM gegenübergestellt. Diese bezogen sich auf: 1. Entschädigungsansprüche für das infolge der Versailler Verträge verloren gegangene nutzbare Staatseigentum; 2. Entschädigungsansprüche Preußens für sonstige Kriegs- und Friedensvertragsforderungen; 3. preußische Restforderungen für die auf das Reich übergegangene Staatseisenbahn; 4. Ansprüche aus der Übernahme der Reichswasserstraßenverwaltung; 5. Grundstücksfragen (a.a.O.). Neben die Forderungen von Preußen und Bayern war ohne nähere Spezifizierung die Summe von 17 Mio RM für württembergische Forderungen gesetzt worden (R 43 I/2336, Bl. 15-17, hier: Bl. 16f).

² Zur weiteren Behandlung s. Dok. Nr. 109.

³ Siehe Dok. Nr. 98.

hungen in Bayern abwarten. Hiernach werde man zweckmäßig wegen des gesamten Fragenkomplexes mit den Parteien des Reichstags sprechen. Wenn der Staatsgerichtshof, was zu erwarten sei, die Titelverleihungen in Bayern als verfassungswidrig bezeichne, würden die Parteien des Reichstags eher geneigt sein, den Artikel 109 der Reichsverfassung in dem Sinne abzuändern, daß Deutsche unbedenklich ausländische Orden, Ehrenzeichen und Titel annehmen könnten⁴.

Staatssekretär Dr. Meissner machte davon Mitteilung, daß der litauische Gesandte demnächst dem Herrn Reichspräsidenten einen litauischen Orden überreichen wolle. Es sei nicht möglich gewesen, mit Hinweis auf die Bestimmung des Artikels 109 der Reichsverfassung die litauische Regierung von ihrer Absicht abzubringen, dem Herrn Reichspräsidenten den Orden zu verleihen. Auf jeden Fall wolle er dem Herrn Reichspräsidenten die Entscheidung des Reichskabinetts unterbreiten. Falle sie gemäß dem Vorschlage des Herrn Reichsministers des Innern aus, so sei es vielleicht möglich, die angekündigte Ordensverleihung mit dem Hinweis auf die Entscheidung des Reichskabinetts noch hinauszuzögern.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte gleichfalls, daß er selbst und die Beamten des Auswärtigen Amtes angekündigte Ordensverleihungen mit dem Hinweis auf eine derartige Entscheidung des Reichskabinetts noch hinauszögern könnten.

Das *Reichskabinett* beschloß gegen die Stimme des Reichspostministers entsprechend dem Vorschlage des Reichsministers des Innern, wegen der Frage der Verfassungsmäßigkeit der Titelverleihungen in Bayern eine Entscheidung des Staatsgerichtshofs für das Deutsche Reich unverzüglich herbeizuführen⁵. Erst nach Entscheidung des Staatsgerichtshofs für das Deutsche Reich soll auch die Frage der Annahme ausländischer Orden, Ehrenzeichen und Titel durch Deutsche mit den Parteien des Reichstags erörtert werden⁶.

3. Vertretung der Reichsregierung im Ehrenausschuß für das Internationale Reit- und Fahrturnier in Köln 1929. [...]

4. Behandlung des Nachtragsetats 1928 im Haushaltsausschuß des Reichstags. [...]

⁴ Der Art. 109 RV lautete in Absatz 4: „Titel dürfen nur verliehen werden, wenn sie ein Amt oder einen Beruf bezeichnen; akademische Grade sind hierdurch nicht betroffen.“ Absatz 6 lautete: „Kein Deutscher darf von einer ausländischen Regierung Titel oder Orden annehmen“. In seinem Referentenvotum hatte Wienstein für diesen Punkt der Tagesordnung darauf aufmerksam gemacht, daß das Tragen ausländischer Orden und Titel nach § 360, Ziffer 8 StGB strafbar sei und ebenso die bisher praktizierte Annahme ausländischer Orden als Erinnerung mit der RV unvereinbar sei (17.1.29; R 43 I/600, Bl. 103-105). Dazu hatte StS Pünder bemerkt: „Die praktische Möglichkeit einer Verfassungsänderung ist nicht gegeben. Es kann sich daher nur darum handeln, ob die bisherige langjährige Übung staatsrechtlich mit der Verfassung noch eben im Einklang steht. Diese Begründung geht dahin, daß zum Begriff des ‚Annehmens‘ auch die Absicht entsprechender Verwendung, also des Tragens gehört. Fehle aber diese Absicht, so liege nur der tatsächliche Vorgang des Hinnehmens vor, was nicht verfassungswidrig sei. Aus praktischen Gründen der Außenpolitik und da es sich nur um seltene Ausnahmefälle handelt, möchte ich mich für die Beibehaltung der bisherigen Übung aussprechen“ (R 43 I/600, Bl. 103).

⁵ Der StGH entschied am 9.12.29 in einem Feststellungsurteil, daß Titelverleihungen mit der RV unvereinbar seien. Es bezog diese Feststellung auch auf Charakterverleihung bei der Reichswehr und Verleihung höherer Amtsbezeichnungen bei dem Ausscheiden aus dem Dienst (Vermerk Wiensteins vom 10.12.29; R 43 I/600, gefunden in R 43 I/2599, Bl. 58 f.).

⁶ Das RKab. beschloß am 11.6.29 unter P. 5 der Kabinettsitzung, daß der REM einen rumänischen Orden nicht annehmen dürfe. Bei Anfragen der ungarischen Regierung wegen der Verteilung von Kriegserinnerungsmedaillen solle die Mitwirkung höflich abgelehnt werden, beschloß das Kabinett in der Kabinettsitzung vom 20.3.30 unter P. 10 der Tagesordnung. Weiteres Material über das Thema befindet sich in R 43 I/600.

Zitierhinweis

Nr. 108 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung vom 21. Januar 1929, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 373–375 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D108>